

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1825/2532	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายชูชัย พงษ์อุดมปัญญา กับพวก	จำเลย
	นายบัญญัติ ชัยมงคล ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสมศักดิ์ ยะเลาะห์ ที่ 4 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 4 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, ประกอบ 336 ทวิ และผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐมาตรา 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ประกอบมาตรา 336 ทวิซึ่งเป็นบทหนัก เรียงกระทงลงโทษ จำคุกคนละกระทงละ 4 ปี รวม 3 กระทง เป็นจำคุกคนละ 12 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 4 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 8 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม, 336 ทวิ และผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8, 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 จำคุกคนละ 12 ปี ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2

ที่ 4 ให้การรับสารภาพ ลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 8 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 138,139)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท(อันดับ 4,13,96)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาคนละ 400,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาคนละ 400,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น